

N. R.G. 79025/2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, in persona del Giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco,
ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 79025 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza
dell'11.05.2022, svolta a trattazione scritta, vertente

T R A

Parte_1

elettivamente domiciliato in Roma, via Timavo n. 3, presso lo studio
dell'Avv. Mauro Livi, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata
nel fascicolo telematico

ATTORE

E

Controparte_1

rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato,
presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12

CONVENUTO

E

Controparte_2

CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE

OGGETTO: usucapione di bene immobile

CONCLUSIONI: come da difese in atti e note depositate da parte attrice, in data 26.04.2022, per l'udienza svolta a trattazione scritta del 11.05.2022 da intendersi integralmente trascritte.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 06.12.2018 e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, al Controparte_3 Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il predetto CP_1, chiedendo che: *“accertata la decorrenza del termine decennale di validità del preliminare spirato nel gennaio del 1978, dichiarare l'attore sig. Parte_1 proprietario esclusivo per intervenuta usucapione dell'immobile sito in Roma, Via degli Ammiragli 40, 42 censito nel catasto fabbricati al foglio 374, p.lla 281, sub. 7. z.c. 3, cat C/1, classe 5 catastalmente intestato al defunto Persona_1, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni. Con ordine al Conservatore di trascrivere l'emananda sentenza nei registri immobiliari del Comune di Roma, con esonero di ogni responsabilità al riguardo; - in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di usucapione, condannare il Controparte_1 all'adempimento specifico del contatto preliminare stipulato in data 08/02/1967.*

A tal fine parte attrice esponeva: - che, in data 08.02.1967 *Persona_2* , padre del ricorrente, aveva stipulato con *Persona_1* , il preliminare di vendita per l'acquisto dell'immobile sito in Roma, Via degli Ammiragli 40, 42 censito nel catasto fabbricati al foglio 374, p.lla 281, sub. 7. z.c. 3, cat C/1, classe 5; - che la data indicata nel preliminare per la stipula del rogito definitivo era fissata al 28.02.1967; - successivamente, in data 20.04.1967, le parti senza addivenire alla stipula del contratto definitivo, anticipavano gli effetti del preliminare, nel senso che il promissario venditore consegnava l'immobile e il promissario acquirente corrispondeva il saldo prezzo; - che, in data 06.04.1985, decedeva il promissario venditore (*Persona_1*), lasciando quale unica erede legittimaria la moglie *Parte_2* e disponendo un legato consistente in due immobili in Roma alla "*Organizzazione_1*"; - che l'immobile compromesso non era mai entrato nella successione testamentaria, rimanendo catastalmente intestato al defunto *Persona_1* ; - che, apparendo tale ultima circostanza un mero errore materiale si era ritenuto che l'immobile fosse confluito nella proprietà della sig.ra *Pt_2* unica erede legittima del *Per_1* ; - nell'anno 1994, quest'ultima decedeva e con testamento olografo devolveva interamente l'eredità alla "*Organizzazione_1*", la quale accettava l'eredità con beneficio di inventario; - che tuttavia, all'esito del giudizio attivato nel 2004 dall'odierno attore, figlio del promissario acquirente (*Persona_2*), volto all'accertamento dell'intervenuta usucapione dell'immobile in oggetto, la domanda era respinta (con decisione del Tribunale di Roma confermata in appello e passata in giudicato) per carenza di legittimazione in capo alla *Org_1* convenuta che dichiarava l'estraneità al proprio patrimonio dell'immobile oggetto di domanda; - che il ricorrente, dal gennaio del 1968 godeva *uti dominus*

dell'immobile, dimostrando pubblicamente e pacificamente di essere l'unico ed esclusivo proprietario; -che, nel caso di specie, era applicabile l'art. 586 c.c. in base al quale, "in mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato".

Il *Controparte_1* si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, allegando che la *vocatio in ius* doveva essere formulata nei confronti dell' *CP_2* [...] ai sensi dell'art. 65 dlvo 300/1999. Deduceva di non avere contezza della devoluzione allo Stato dell'immobile oggetto della domanda, precisando che l'immobile era intestato ancora al defunto *Persona_1* , mentre non vi era traccia dell'avvio della procedura di eredità giacente. Assumeva l'infondatezza nel merito della domanda, atteso che il termine ventennale richiesto per usucapire doveva al più farsi decorrere dall'anno 2004, quando era deceduta la signora *Pt_2* moglie ed unica erede del promissario venditore e non potendosi tale termine (2004-2014) considerarsi compiuto a causa dell'entrata in vigore dell'art.1 comma 260 della L. n. 296/2006 (c.d. finanziaria 2007). Chiedeva quindi il rigetto della domanda.

All'udienza del 28.05.2019, su richiesta dello stesso ricorrente, era disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario e con ordinanza riservata dell'11.02.2020 (da intendersi qui interamente richiamata) era disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di *Controparte_2* , che non si costituiva ed era dichiarata contumace. Espletata la prova testimoniale tramite escussione dei testimoni di parte attrice, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 11.05.2022, svolta con le modalità della trattazione scritta, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.

Con il presente giudizio l'attore ha domandato l'accertamento dell'acquisto per usucapione dell'immobile sito in Roma, in via degli Ammiragli 40, 42 censito nel catasto fabbricati al foglio 374, p.lla 281, sub. 7. z.c. 3, cat C/1, classe 5.

L'immobile è stato oggetto del preliminare di vendita stipulato in data 08.02.1967 tra il defunto *Persona_1* e il defunto *Persona_2* (padre dell'odierno ricorrente). Dalla lettura del documento (cfr. all. n. 1 del fascicolo di parte attrice) si evince che per la stipula del contratto definitivo di vendita era stata fissata la data del 28.02.1967.

Il contratto di compravendita non risulta stipulato. Successivamente, considerato l'intervenuto decesso del proprietario *Persona_1* in data 06.04.1985 (cfr doc. 2 del fascicolo di parte attrice) e considerato che alla luce delle sentenze del Tribunale di Roma n. 1168/2008 e della Corte d'Appello n.4132/2016 (cfr. docc. 6 e 7 del fascicolo di parte attrice) l'immobile non risultava ricompreso nel compendio immobiliare devoluto per testamento dal *Per_1* alla *Organizzazione_1*, esso deve ritenersi succeduto in capo all'unica erede legittima del *Per_1*, *Pt_2* [...], la quale a sua volta è deceduta il 02.03.1994, devolvendo per testamento olografo i suoi beni alla "*Organizzazione_1*" (cfr. certificazione notarile doc. 3 del fascicolo di parte attrice). Quest'ultima *Org_1* ha accettato l'eredità con beneficio di inventario e all'esito della relativa procedura ha acquisito l'eredità della *Pt_2*

Deve premettersi che dalla lettura delle due richiamate sentenze possono ritenersi giudizialmente accertate due circostanze ovvero: 1. che il bene oggetto della odierna domanda giudiziale non era ricompreso nel compendio devoluto per testamento da *Persona_1* alla [...]
Org_1; - 2. che non è stato provato, nel corso del precedente

giudizio azionato dall'odierno attore, il possesso utile ad usucapire ex art. 1158 c.c. in capo a *Parte_1*, essendo stato evidenziato (cfr. sentenza Tribunale di Roma 1168/2008 p. 3 e 4) che dall'istruttoria svolta non era evincibile alcun profilo di fatto idoneo a provare l'*interversio* su cui fondare una situazione possessoria e che *"la posizione giuridica assunta dapprima da *Persona_2* e, quindi, a seguito del di lui decesso, da *Parte_1* di promissario acquirente del bene compromesso in vendita, ad essa, in riferimento all'immobile di cui, antecedentemente alla stipula del contratto definitivo, veniva già trasmessa la disponibilità fattuale, può riferirsi la qualificazione in termini di mera detenzione (ex art. 1140, comma II, c.c.) e non già di possesso"*.

L'immobile deve ritenersi succeduto allo Stato ex artt. 586 e 827 c.c., essendo stato accertato, con sentenza passata in giudicato, il difetto di legittimazione passiva della *Organizzazione_1* (l'unico soggetto chiamato all'eredità *Persona_3* e considerato che, stante il tempo trascorso dalla morte della *Pt_2* marzo 1994), deve ritenersi prescritto il diritto di accettare l'eredità di un eventuale e ignoto presunto chiamato all'eredità.

Ciò posto, prima di esaminare il merito, deve darsi atto del difetto di legittimazione passiva del *Controparte_1*, atteso che le competenze in materia di gestione dei beni pubblici sono state definitivamente trasferite, per effetto dell'istituzione delle Agenzie Fiscali con il D.lgs. 30 luglio 1999 n. 300, alla gestione dell'*Controparte_2*, nei cui confronti è stato integrato il contraddittorio nella qualità di Amministrazione competente (pure avendo essa scelto la contumacia).

Giova sottolineare che l'acquisto ex art. 1158 c.c. postula, da un lato, l'obiettiva inerzia da parte del proprietario o del titolare di un diritto reale e,

dall'altro, l'acquisto e l'esercizio del possesso da parte del terzo in modo pubblico, pacifico e ininterrotto per venti anni.

L'usucapione ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisca a lui nella utilizzazione di essa (Cass. Sez. II, n. 14722, 30.08.2012). La *ratio* dell'istituto è correlata all'esigenza di attribuire certezza giuridica alla pacifica utilizzazione dei beni protrattasi nel tempo.

Parte attrice ha allegato di avere posseduto per oltre vent'anni *uti dominus* e in modo esclusivo il bene immobile oggetto della domanda.

Quanto all'onere probatorio, è appena il caso di ricordare che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averso usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva. Occorre altresì ricordare che la prova dell'*animus possidendi* può eventualmente essere desunta in via presuntiva allegando lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (cfr. *ex multis* Cass. 22667/2017).

Nella specie, parte attrice ha dedotto di aver acquisito il pieno possesso dell'immobile in oggetto alla morte del genitore Persona_2 (di cui non è stato indicato l'anno del decesso), il quale avrebbe avuto il possesso dell'immobile in questione sin dall'aprile 1967, in ragione della stipulazione del contratto preliminare di vendita avente ad oggetto l'immobile medesimo, di cui sarebbero stati anticipati gli effetti mediante il pagamento dell'intero prezzo e consegna immediata del bene.

Non risulta agevole – considerate anche le allegazioni di parte attrice sul punto – ricostruire in modo chiaro siffatta vicenda negoziale (non risultando fornita la prova dell'effettivo pagamento del prezzo e tenuto conto del breve

termine fissato nel preliminare stipulato l'08.02.1967 per la stipula del definito, prevista per il 28.02.1967). In ogni caso, è pacifico che non si sia mai perfezionato il contratto definitivo di vendita in favore del genitore dell'odierno attore.

Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo (con o senza pagamento anticipato del corrispettivo), la disponibilità del bene conseguita dal promissario acquirente ha luogo con la piena consapevolezza dei contraenti che l'effetto traslativo non si è ancora verificato, risultando piuttosto dal titolo stesso l'altruità della cosa.

Ne consegue che, in tale evenienza, non può ritenersi sussistente l'*animus possidendi* del promissario acquirente e la sua relazione con la cosa va qualificata come semplice detenzione e non costituisce possesso utile ai fini dell'usucapione, ove non sia dimostrata una "*interversio possessionis*" nei modi previsti dall'art. 1141, comma 2, c.c. (in senso conforme cfr. Cass., n. 24290 del 2006; Cass., n. 5211 del 2016; Cass., n. 24637 del 2016).

Secondo la prospettazione di parte attrice la prova dell'interversione del possesso sarebbe data dalla circostanza che nel gennaio 1978 "era spirato il termine decennale per la validità del compromesso di vendita" e pertanto il Per_2 non poteva essere considerato detentore, ma "possessore a tutti gli effetti". E' dato quindi capire che secondo la tesi dell'attore, il decorso del termine di prescrizione ordinario di dieci anni, che avrebbe consentito ad una delle parti (eventualmente non più interessata all'atto traslativo) di eccepire la prescrizione e così di evitare la conclusione della compravendita, dovrebbe essere considerato come atto di interversione del possesso.

Al contrario, ritiene il Tribunale che tale circostanza, come in effetti già affermato dalla richiamata sentenza del Tribunale di Roma n. 1168/2008, non costituisce un profilo di fatto espressivo di una *interversio* potenzialmente idonea a fondare una situazione possessoria.

Deve essere ribadito il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il possesso utile ai fini dell'usucapione non è configurabile là dove il persistente godimento dell'immobile sia fondato sul consenso del proprietario concedente (ex plurimis, Cass. 14/10/2014, n. 21690; 15/03/2005, n. 5551) sicchè, a fortiori, la detenzione non può mutare in possesso ad usucapionem in assenza di attività materiali di specifica opposizione al proprietario-possessore (da ultimo, Cass. 27/04/2018, n. 10289).

Nel caso di specie, in mancanza di prova di atti idonei a realizzare l'interversione del possesso, non può affermarsi la sussistenza del possesso animo domini da parte dell'odierno attore (e prima di lui, del genitore) in relazione all'immobile di cui è causa.

Del resto, la circostanza riferita dai testi escussi che dal 1997 l'attore avrebbe concesso in locazione, senza contratto, il locale oggetto di causa di per sé non è idonea a determinare il mutamento della detenzione in possesso ai sensi dell'art. 1141, comma 2, c.c. (in tal senso, Cass., n. 21726/2019).

Invero, *“l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore – rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento – dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo*

esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi". Non rilevano, a tal fine, l'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene". (cfr. Cass. n. 26327/2016, nella specie, la S.C. ha escluso l'interversione nel possesso, da parte del conduttore ed ex proprietario del bene poi espropriato, osservando, da un lato, che la stipula di contratti di locazione e la percezione dei relativi canoni, lo svolgimento di opere di manutenzione e la gestione delle utenze, erano tutte condotte non rivolte nei confronti del soggetto espropriante, e, dall'altro, che la proposizione del giudizio di opposizione alla stima e della domanda di retrocessione dell'immobile erano atti comportanti il riconoscimento del diritto di quest'ultimo).

Nel caso in esame non vi è prova di un atto indirizzato al proprietario (prima *Persona_1* , poi la sua erede *Parte_2* , deceduta nel 1994) con il quale *Parte_1* (e prima ancora suo padre *Persona_2*), una volta acquisita la disponibilità del bene, abbia inteso manifestare la volontà di continuarne a godere *uti dominus*, contrapponendo quindi un diritto pieno ed esclusivo, e non più dipendente da quello del *Per_1* e della sua erede.

Né di particolare ausilio appaiono le deposizioni dei testi escussi, i quali si sono limitati semplicemente a riferire che l'attore dal 1997 aveva iniziato a godere del locale concedendo lo stesso in locazione a favore di terzi, percependone i frutti, senza però che tale attività fosse mai stata portata a conoscenza del proprietario del cespite.

Non risulta pertanto il compimento di una condotta da parte dell'attore idonea a rendere edotto il proprietario del bene della volontà di mutare il titolo del proprio godimento da detenzione a possesso, con la conseguenza che, mancando la prova dell'esistenza di un possesso utile all'usucapione in capo all'attore, la sua domanda di acquisto della proprietà a titolo originario non può trovare accoglimento e deve essere rigettata.

Quanto infine alla domanda svolta in subordine nelle conclusioni dell'atto introduttivo, con cui è stata chiesto la condanna del ^{Contr} "all'adempimento specifico del contratto preliminare stipulato in data 08.02.1967", deve osservarsi che il predetto preliminare è stato stipulato dal *de cuis* dell'odierno attore il quale, deve presumersi (in mancanza di qualsivoglia allegazione sul punto nell'atto introduttivo), che con la domanda svolta voglia rivendicare il diritto alla stipulazione del definitivo sul presupposto della propria qualità di erede del promissario acquirente, non essendo evidentemente titolare di un diritto *iure proprio* alla stipula del contratto definitivo di compravendita.

Non risulta prodotto in atti alcun documento riguardo al decesso di ^{Persona_2} e alla relativa successione, di talché non è possibile individuare la qualità di erede (o coerede) dell'attore posta a fondamento della domanda svolta (il cui onere probatorio, quale fatto costitutivo della pretesa fatta valere, deve essere posto a carico del ^{Per_2}) che pertanto deve essere rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza secondo i parametri di cui al dm n. 55/2014 aggiornato al dm 37/2018, tenuto conto del valore indeterminato della domanda e dell'attività in concreto espletata (con liquidazione solo della fase di studio e introduttiva)

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del *Controparte_4* costituito liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre al rimborso di eventuali spese prenotate a debito dall'amministrazione e accessori come per legge.

Roma 17.10.2022

Il Giudice
Assunta Canonaco